

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1111

26 de febrero de 2026

Presentado por el señor *Santos Ortiz*

Referido a la Comisión de

LEY

Para añadir un inciso (d) de la Sección 4030.13 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como el "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011", a los fines de incluir expresamente los dispositivos de movilidad de uso médico exentos del pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU); y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La movilidad es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de una vida independiente y plena, especialmente en la población de adultos mayores y personas con condiciones de salud que limitan su capacidad para desplazarse. En Puerto Rico, miles de personas enfrentan diariamente el reto de mantener su autonomía física en un entorno que no siempre está diseñado para sus necesidades. Poder caminar dentro del hogar, visitar a un ser querido, acudir a una cita médica o simplemente salir a tomar el sol, son actividades que dependen, en gran medida, del acceso a dispositivos de movilidad adecuados.

Actualmente, la Sección 4030.13 del Código de Rentas Internas concede una exención del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) para la compra de sillas de ruedas y otros equipos diseñados para personas con impedimentos. Sin embargo, esta

disposición no menciona expresamente otros dispositivos de movilidad igualmente esenciales, como los andadores de distintos tipos y los bastones. Estos instrumentos, aunque de menor complejidad tecnológica, representan para muchas personas la diferencia entre el confinamiento en el hogar y la posibilidad de participar activamente en la vida comunitaria.

Los andadores, ya sean estándar, con ruedas, o de diseño plegable, ofrecen estabilidad y seguridad a quienes enfrentan debilidad muscular, problemas de equilibrio o condiciones degenerativas. Los bastones, por su parte, son a menudo el primer recurso para alguien que comienza a experimentar limitaciones al caminar. Su costo, aunque aparentemente modesto, puede representar una carga económica significativa para personas que viven con ingresos fijos y que, además, deben enfrentar gastos continuos en medicamentos, terapias y otras necesidades de salud.

La exclusión actual de estos dispositivos de la lista de artículos exentos crea una desigualdad que impacta directamente la calidad de vida de nuestra ciudadanía. Una persona que necesita un andador para evitar caídas, o un bastón para aliviar la presión sobre una articulación lesionada, no debería tener que elegir entre su seguridad y el pago de un impuesto. La política pública debe reconocer que estos artículos no son meras conveniencias, sino herramientas que previenen complicaciones de salud, reducen hospitalizaciones y promueven el bienestar general.

Esta Asamblea Legislativa entiende que la verdadera justicia social comienza por atender las necesidades cotidianas de los más vulnerables. Ampliar la exención del IVU para incluir andadores y bastones no solo es un acto de sensibilidad humana, sino una inversión en la salud preventiva y en la dignidad de quienes han contribuido al desarrollo de nuestro país. Con esta enmienda, damos un paso firme hacia un Puerto Rico más inclusivo, donde ningún ciudadano tenga que pagar un impuesto por la libertad de moverse.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1.- Se añade un nuevo inciso (d) de la Sección 4030.13 a la Ley 1-2011,
2 según enmendada, para que se lea como sigue:

3 “Sección 4030.13.— Exención de Artículos y Equipos para Suplir Deficiencias
4 Físicas o Fisiológicas a Personas con Impedimentos. (13 L.P.R.A. § 32063)

5 ...

6 ...

7 ...

8 *(d) Se incluyen además, como parte de los artículos y equipos exentos bajo esta Sección,*
9 *los andadores de distintos tipos, incluyendo andadores estándar, con ruedas, plegables y*
10 *de diseño similar, así como los bastones de cualquier tipo, siempre que sean utilizados*
11 *como dispositivos de movilidad por personas con impedimentos o personas de edad*
12 *avanzada. Estos dispositivos estarán cubiertos por la exención dispuesta en esta*
13 *Sección, independientemente de que se adquirieran con o sin recomendación médica,*
14 *reconociendo su función esencial en la prevención de caídas, el mantenimiento de la*
15 *independencia funcional y la mejora en la calidad de vida de los usuarios. Podrá*
16 *beneficiarse de esta exención toda persona que acredite tener sesenta y cinco (65) años o*
17 *más al momento de la compra, mediante la presentación de una identificación oficial con*
18 *fotografía emitida por el Gobierno de Puerto Rico o Estados Unidos. La exención*
19 *aplicará para los dispositivos de movilidad mencionado en este inciso (d) adquiridos*
20 *para su propio uso o para el uso de su cónyuge que también sea mayor de 65 años. Para*
21 *garantizar la adecuada fiscalización y evitar la pérdida de ingresos no compensada, el*

1 *beneficio se implementará mediante un sistema de reintegro. El comprador elegible*
2 *pagará el IVU en el punto de venta y solicitará el reintegro de la cantidad pagada al*
3 *Departamento de Hacienda, utilizando el formulario y siguiendo el procedimiento*
4 *electrónico que el Secretario establezca. Este procedimiento deberá ser sencillo, accesible*
5 *y podrá realizarse a través de la plataforma SURI."*

6 Artículo 2.- El Secretario de Hacienda tendrá un término de ciento veinte (120)
7 días desde la aprobación de esta Ley para promulgar la reglamentación necesaria
8 para implementar el mecanismo de reintegro, establecer los límites de cantidad y
9 frecuencia de las solicitudes que sean razonables para prevenir el fraude, y diseñar el
10 formulario de solicitud. El Secretario deberá, además, evaluar e implantar un sistema
11 para que, en una fase posterior, la exención pueda aplicarse directamente en el punto
12 de venta mediante el uso de una "Tarjeta de Persona de Edad Avanzada" u otra
13 tecnología que garantice el control fiscal.

14 Artículo 3.- Se ordena al Secretario de Hacienda, en consulta con la Oficina de
15 Gerencia y Presupuesto certificar que la implementación de esta exención, junto
16 con las medidas de eficiencia recaudatoria y de ajuste identificadas cumplen con
17 el principio de neutralidad fiscal requerido por el Plan Fiscal certificado.

18 Artículo 4.- Si cualquier palabra, inciso, sección, artículo o parte de esta Ley
19 fuese declarado inconstitucional o nulo por un tribunal, tal declaración no
20 afectará, menoscabará o invalidará las restantes disposiciones y partes de esta
21 Ley, sino que su efecto se limitará a la palabra, inciso, oración, artículo o parte

- 1 específica y se entenderá que no afecta o perjudica en sentido alguno su
- 2 aplicación o validez en el remanente de sus disposiciones.

- 3 Artículo 5.- Vigencia

- 4 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.